

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1489/2532	นางเตียมตำ เกติมา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	วัดป่าดาราภิรมย์	โจทก์
	นางอำไพพรรณ กัลมาพิจิตร	จำเลย
	นางอำไพพรรณ กัลมาพิจิตร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง
	วัดป่าดาราภิรมย์ จำเลยร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 126)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นหมายเรียกวัดป่าดาราภิรมย์เข้าเป็นจำเลยร่วมตาม
คำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่พิพาทและห้าม
เกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบหนังสือสำคัญเกี่ยวกับ
ที่พิพาททั้งสี่แปลงให้โจทก์

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 123,122)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(จิรพันธุ์ รัชมิตต์-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ